Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
Staatssekretär Tobias Gotthardt, MdL

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung
und Energie, 80525 München

per E-Mail

Bürgerinitiative
Energiewende ja - Umzingelung nein
c/o Herrn Prof. Dr. Heinrich Bollinger
[redacted]

Telefon
089 2162-7028

Telefax
089 2162-3941

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 22.01.2026	Bitte bei Antwort angeben Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom StMWi-73-8610a12/17/25	München, 06.03.2026

Stellungnahme zur Nachreichung zur Petition WI.0084.19

Anlagen:
- Schreiben an den Bayerischen Landtag vom 08.09.2025
- Schreiben an den Bayerischen Landtag vom 18.11.2025

Sehr geehrter Herr Professor Bollinger,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 22. Januar 2026, in dem Sie um den aktuellen Stand Ihrer Petition bitten. Im Zuge der Würdigung der Petition durch den Bayerischen Landtag wurde eine mögliche Umfassung der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, nochmals eingehend geprüft. Sie erhalten in der Anlage auch die Stellungnahmen des StMWi vom 8. September 2025 und 18. November 2025. Letzteres Schreiben bezog sich auf Ihre Nachreichung.

Die Situation vor Ort stellt sich wie folgt dar: Weite Teile der Gemeinde Laberweinting eignen sich aufgrund der gegebenen räumlichen Strukturen und der naturräumlichen Voraussetzungen innerhalb der Region Donau-Wald in besonderem Maße für die Errichtung von modernen Windenergieanlagen. Dieser Gunstraum wird daher von verschiedenen Projektträgern bereits beplant.

Die vorhandenen Siedlungsstrukturen bringen es mit sich, dass einige wenige Ortsteile/Weiler in Laberweinting in höherem Maß von der Ausweisung von Vorranggebieten (VRG) bzw. von Windenergieprojekten betroffen sein können.

Da Donau-Wald zu den Regionen in Bayern gehört, die aufgrund fachlicher Restriktionen aber auch mangelnder Windhöffigkeit in weiten Teilen keine Windenergiepotentiale aufweisen, wurden im ersten förmlichen Beteiligungsverfahren zunächst sehr umfassend grundsätzlich geeignete Flächen sondiert. Eine Anpassung der Gebietskulisse bzw. Streichungen einzelner geplanter VRG werden aufgrund verschiedener fachlicher Belange erwartet. Dies betrifft auch den Umfassungsaspekt bei Laberweinting und seinen betroffenen Ortsteilen Neuhofen und Franken. Bis zum 8. Oktober 2025 konnten im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Stellungnahmen zu einem ersten Entwurf der Fortschreibung des Kapitels Windenergie abgegeben werden. Laut Rückmeldung des Regionsbeauftragten gingen fast 10.000 Stellungnahmen ein, die derzeit ausgewertet werden. Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Donau-Wald ist demnach noch nicht abgeschlossen. Dem Ergebnis kann nicht vorgegriffen werden.

Im konkreten Fall der drei geplanten Windparks, die sich bereits alle im Genehmigungsverfahren befinden und die eine potenzielle Umfassungswirkung bezüglich der Ortsteile Franken und Neuhofen der Gemeinde Laberweiting befürchten lassen, stehen die drei Genehmigungsbehörden, die Regierung von Niederbayern, das Landratsamt Straubing-Bogen und das Landratsamt Dingolfing-Landau, diesbezüglich in enger Abstimmung.

Grundlage für die Bewertung der Zumutbarkeit einer Umfassungswirkung ist für alle drei Genehmigungsbehörden das Gutachten der Firma Umwelt-Plan GmbH zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ 2021. Entsprechend wurden von allen Planungsträgern Gutachten und Visualisierungen ihrer Vorhaben verlangt. Das Ergebnis liegt inzwischen vor:

Am 20. Januar 2026 fand eine Dienstbesprechung zwischen den drei involvierten Genehmigungsbehörden statt, mit der Regierung von Niederbayern, dem Landratsamt Straubing-Bogen und dem Landratsamt Dingolfing-Landau. Dabei wurden die mittlerweile fertiggestellten drei Fachgutachten zur Umzingelungswirkung diskutiert. Alle drei Genehmigungsbehörden stellten fest, dass die vorgelegten Gutachten belegen, dass eine erhebliche Umfassungswirkung mit unzumutbarer Beeinträchtigung nicht zu erwarten ist. Damit sei eine Verletzung des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebots hinsichtlich der Umfassungswirkung nicht gegeben.

Abschließend möchte ich festhalten, dass der Regionale Planungsverband (RPV) noch keine endgültige Entscheidung über die Vorranggebiete für Windenergie in Laberweinting getroffen hat. Der RPV Donau-Wald wird versuchen, eine Anpassung der Flächen vorzunehmen, um die Lage vor Ort zu entspannen. Ich bitte um Verständnis, dass dem Ergebnis nicht vorgegriffen werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Tobias Gotthardt